

1501994-67.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Caio Ferraz de Camargo Lopasso

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... posse é o instante consumativo do delito de furto, sendo que a posse considera-se adquirida no instante em que a coisa é retirada do campo de disponibilidade da vítima, mesmo que não venha a ser tranquila. Assim sendo, a fuga logo após o furto já é fuga com posse, e o furto está consumado mesmo que haja perseguição imediata e consequente retomada do objeto. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

2ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501994-67.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501994-67.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2220364/2022 - 01º D.P. GUARULHOS, 26734926 - 01º D.P.

GUARULHOS, 2220364 - 01º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIANO ANGELO DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Caio Ferraz de Camargo Lopasso

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu ação penal contra os réus PLACIDO DE VASCONCELOS BINGA e JULIANO ANGELO DA SILVA, qualificado a fls. 18 e 21, como incurso no artigo 155, §1º e §4º, incisos I e IV do Código Penal, pois, no dia 12 de agosto de 2022, por volta das 23h53min, nas dependências do estabelecimento comercial "Atelier Sweet Dreams", situado na Rua Quitandinha, 171, Vila Galvão, nesta cidade e comarca de Guarulhos, agido em concurso, com unidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum, mediante rompimento de obstáculo, um aparelho televisor, marca Philips, de 32 polegadas, avaliado em R\$ 1.000,00, de propriedade de Iraceli Donizete de Moraes.

Segundo o apurado, durante o repouso noturno, os dirigiram-se ao estabelecimento comercial acima descrito, de propriedade da vítima, determinados a praticar um furto.

Lá chegando, valendo-se de ferramentas diversas (alicate, chave de boca e ponteiro), arrombaram a porta de aço do imóvel e ingressaram em seu interior, apoderando-se do aparelho televisor já descrito.

Ocorre que a vítima visualizou a ação delituosa por meio das câmeras de segurança do comércio e acionou a Polícia Militar. Os policiais então, dirigiram-se imediatamente para o endereço informado, logrando êxito em avistar os denunciados na via pública com o televisor em mãos.

Ao notar a presença da viatura, os denunciados tentaram se evadir, mas não tiveram sucesso, sendo detidos nas proximidades.

Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em poder dos denunciados, mas somente ferramentas utilizadas para o arrombamento da porta (alicate, chave de boca e ponteiro).

Indagados, apenas JULIANO confessou informalmente a prática do delito.

Denúncia recebida a fls. 128.

Citados pessoalmente (fls. 153 e 157), os acusados apresentaram defesa escrita (fls. 161).

Ratificado o recebimento da denúncia às fls. 167/168.

Laudo pericial de local de crime (fls. 202/207).

Laudo pericial da talhadeira, do canivete, chave de boca apreendidos às fls. 208/216.

Em audiência de instrução as partes desistiram da inquisição da testemunha Guilherme. Ouvida a vítima Iraceli e a testemunha Kleser, ao final os réus foram interrogados (fls. 224).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, condenando os acusados nos exatos termos da denúncia (fls. 225/228).

A Defesa por sua vez, requereu a absolvição dos acusados na forma do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, declinando teses subsidiárias em caso de condenação (fls. 225/228).

É o relatório.

Fundamento e D E C I D O.

A ação é procedente.

A materialidade do delito e sua autoria são indúvidas.

A materialidade do delito de furto qualificado durante repouso noturno ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 06/22, auto de exibição e apreensão fls. 17/18, laudo pericial de local de crime (fls. 202/207), laudo pericial da talhadeira, do canivete e chave de boca apreendidos (fls. 208/216), bem como pela prova oral colhida.

A autoria é certa.

Os acusados, em Juízo, confessaram a prática do delito.

PLACIDO DE VASCONCELOS BINGA "Tem 36 anos. É amasiado. Possui três filhos. Estudou até o primeiro colegial. Estava desempregado. É usuário de maconha e cocaína. Tem passagens criminais por roubo e furto. Ficou cinco anos preso. Estava na rua há oito meses, havia saído de condicional. Não teve passagem como menor de idade. Conheceu o outro réu no dia dos fatos. Confessa os fatos, não utilizaram ferramentas, apenas ergueram a porta com as mãos e seu comparsa entrou por de baixo e saiu com a TV pela frente. Está arrependido."

JULIANO ANGELO DA SILVA "Tem 24 anos. É casado. Possui duas filhas. Estudou até a segunda série. Estava desempregado. Não é usuário de entorpecentes. Possui passagens por furto, ficou dois meses preso, estava na rua há um ano, estava assinando regime aberto. Não teve passagem quando menor. Conheceu Placido no dia dos fatos. Confessa os fatos. Está arrependido."

"A confissão judicial, – lembra a jurisprudência - sem margem para divagações doutrinárias ou hermenêuticas, constitui elemento seguríssimo de evidente prova" (JTACRIM 93/236).

No caso em tela, a confissão do acusado encontra-se em perfeita harmonia com os demais elementos de prova produzidos nos autos.

A vítima, Paulo Iraci Donizete de Moraes Salgado, ouvida em Juízo, informou que: "é proprietária da loja vítima do furto, a qual se deu por volta das onze e meia da noite. Estava vigiando, pois já haviam entrado em sua loja três vezes e destruíram porta, alarme, arrancaram a fiação, dentro outras coisas. Esse furto ocorreu onze e meia da noite e acionou a polícia. Arrombaram a porta da frente e levaram uma televisão. A televisão foi recuperada. Gastou mais de seis mil reais com todo prejuízo."

O policial militar Kleser, ouvido em Juízo, informou que: " É policial militar. A vítima teria ido até a base da polícia e a base informou via rádio que estaria ocorrendo um furto no estabelecimento, como a viatura do depoente estava próximo foram até o local verificar e visualizaram os indivíduos saindo do local com a televisão. Os indivíduos foram abordados bem próximos ao local, nem 50 metros de distância. Quando os indivíduos avistaram a viatura deixaram a televisão no chão e cada um correu para um lado. Recorda-se que havia ferramentas com eles, pois a porta do estabelecimento era de ferro e utilizaram as ferramentas para o arrombamento. A ocorrência foi por volta da meia noite."

No mesmo sentido seguiu o depoimento de Guilherme às fls. 13, policial militar, ouvido em sede policial: "acompanhado do SGT PM Camargo, integrantes da VTR 15.204 noticiando que na data dos fatos, por volta das 23h15, tomaram conhecimento através de informação da base da 2ª Companhia que um Furto estaria em andamento pela Rua Quitandinha, 271, Vila Galvão onde os autores em eram em número de 02 indivíduos. As informações, foram até o local supracitados onde ao adentrarem na via avistaram 02 indivíduos manuseando uma TV. Os indivíduos ao avistarem a viatura policial tentaram se evadir um pra cada lado. Um dos indivíduos foi detido no próprio local sendo identificado como PLACIDO DE VASCONCELOS BINGA. O segundo individuo tentou correr, mas foi logo detido, ainda na mesma via e foi identificado como JULIANO ANGELO DA SILVA. Num primeiro momento ambos negaram a pratica do furto daquela TV, mas posteriormente, JULIANO ANGELO DA SILVA confessou o delito ao atelier Sweet Dreams. O local estava com a porta de aço arrombada. Diante do breve exposto, nada amais restou a não ser proferir voz de prisão em flagrante delito e conduzir ambos os indiciados a esta distrital." "

Não há motivo para desmerecer as palavras da vítima e das testemunhas ouvidas, pois não se vislumbra por qual motivo incriminariam falsamente os réus, pessoas que sequer conheciam até a data dos fatos.

A qualificadora referente ao concurso de agentes restou evidenciada pela própria confissão dos réus, bem como pelos relatos em Juízo da vítima e das testemunhas.

A qualificadora do rompimento de obstáculo restou confirmada pelo Laudo pericial do local (fls. 202/207), Laudo pericial da talhadeira, do canivete e chave de boca (fls. 208/216),

O crime atingiu a fase da consumação, sendo inadmissível a desclassificação do delito para a modalidade tentada. A inversão da posse é o instante consumativo do delito de furto, sendo que a posse considera-se adquirida no instante em que a coisa é retirada do campo de disponibilidade da vítima, mesmo que não venha a ser tranquila. Assim sendo, a fuga logo após o furto já é fuga com posse, e o furto está consumado mesmo que haja perseguição imediata e consequente retomada do objeto. Frisa-se, mesmo que não haja posse tranquila em nenhum instante:

"A jurisprudência do STF dispensa, para a consumação do furto ou do roubo, o critério da saída da coisa da chamada "esfera de vigilância da vítima" e se contenta com a verificação de que, cessada a clandestinidade ou a violência, o agente tenha tido a posse da "res furtiva", ainda que retomada, em seguida, pela perseguição imediata" (HC 89958-SP, rel. Sepúlveda Pertence, 03.04.2007, v.u., DJ 27.04.2007, p. 68).

Não há que se falar em afastamento da causa de aumento de pena referente ao furto noturno, em vista de ser um estabelecimento comercial, pois a conduta é mais reprovável por ser praticada durante a noite, porque há um aproveitamento do período de menor vigilância, em que a vítima e seus bens estão mais vulneráveis.

O furto noturno é causa de aumento de pena de ordem objetiva, não estando em descompasso com nenhuma qualificadora prevista. O criminoso pode cometer um furto qualificado durante o dia, como também pode fazê-lo no período noturno. Portanto, não existe a incompatibilidade, pouco importando se o local furtado é residencial ou comercial.

Incabível a aplicação da privilegiadora contida no artigo 155, § 2º, do Código Penal ao réu JULIANO, pois a res furtiva (uma televisão de 32 polegadas avaliada em R\$ 1.000,00) não é bem de pequeno valor.

Procede, pois, a ação penal, pelo que passo a dosar-lhes as penas.

Quanto ao acusado PLACIDO:

Verificando as diretrizes do art. 59 do Código Penal, considerando a presença de duas qualificadoras (rompimento de obstáculo e concurso de agentes), os péssimos antecedentes do acusado, já condenado por diversos crimes patrimoniais, incluindo roubos (certidão fls. 233/237), tendo cometido novo furto quando ainda estava em cumprimento de livramento condicional, bem como sua personalidade deformada, que o leva a reiteradamente violar a Lei, fixo a pena base além do mínimo legal, em 03 anos de reclusão e pagamento de 15 dias-multa, fixada cada qual em patamar mínimo.

Face à agravante da reincidência em crime doloso grave (roubo qualificado, 21ª Vara Criminal da Capital, certidão de fls. 236, não considerada na primeira fase da dosimetria), aumento a pena em 1/3, totalizando 04 anos de reclusão e pagamento de 20 dias-multa.

A agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão (at. 67, CP):

HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. PREPONDERÂNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 67 DO CP. PRECEDENTES DESTES STJ E DO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. 1. A agravante da reincidência prevalece sobre a atenuante da confissão espontânea, não podendo gerar a compensação pretendida. Exegese do art. 67 do Código Penal, sobretudo em se considerando que a confissão foi parcial. Precedentes da Quinta Turma e do Supremo Tribunal Federal. 2. Ordem denegada. (STJ - HABEAS CORPUS: HC 224251 DF 2011/0266772-9)

Em se tratando de furto cometido durante o repouso noturno, o aumento da reprimenda deve ser de 1/3 sobre a pena fixada anteriormente, totalizando 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 26 dias-multa.

Quanto ao acusado JULIANO:

Verificando as diretrizes do art. 59 do Código Penal, considerando a presença de duas qualificadoras (rompimento de obstáculo e concurso de agentes), os maus antecedentes do acusado, condenado recentemente pelo mesmo delito (certidão de fls. 231/232), tendo cometido novo crime quando cumpria regime aberto, bem como sua personalidade deformada, que o leva a reiteradamente violar a Lei, fixo a pena base além do mínimo legal, em 02 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, fixada em patamar mínimo.

Face à atenuante da confissão, retorno as penas ao patamar mínimo legal.

Ante o exposto, e atento ao que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno PLACIDO DE VASCONCELOS BINGA e JULIANO ANGELO DA SILVA, já qualificados, por incursos no art. 155, parágrafo 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal, a cumprirem em estabelecimento adequado, o primeiro (PLACIDO), a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e no pagamento de 26 dias-multa, o segundo (JULIANO), a pena de 02 anos de reclusão e no pagamento de 10 dias-multa, calculado o valor unitário das penas pecuniárias no mínimo.

Fixo ao acusado regime fechado para início do cumprimento de pena ao acusado PLACIDO, nos termos do art. 33, parágrafo 3º, do Código Penal. Isto porque o acusado é portador de péssimos antecedentes, e reincidente em crime patrimonial grave, demonstrando fazer da subtração do alheio seu meio de vida, sendo incabível fixação de regime mais brando; vedado o direito de apelar em liberdade.

A fixação de regime mais brando ao acusado PLACIDO desprestigiaria a Justiça e não atingiria o fim colimado pela pena aplicada (art. 33, parágrafo 3º, CP).

Inconcebível a aplicação da Lei n. 12.736/12, pois o instituto da detração e consequente progressão de regime não são automáticos e dependem do mérito do condenado (conduta carcerária e exame criminológico, se necessário) que, no caso do réu, não são do conhecimento deste Juízo e guardam pertinência com o Juízo das Execuções Criminais.

Com efeito, novamente foi publicada lei que visa ao esvaziamento das prisões sem o menor compromisso com a ressocialização do condenado e muito menos com a segurança da sociedade, que não pode conviver com criminosos precocemente soltos.

Pelos motivos retro expostos, deixo de conceder ao acusado PLACIDO os benefícios da Lei no 9.714/98, nos termos do art. 44, inc. II e III, do Código Penal, a contrario sensu.

Quanto ao corréu JULIANO, entretanto, concedo os benefícios da Lei n. 9.714/98, nos

termos do art. 44, inc. I e par. 2º, do Código Penal, substituindo a pena privativa de liberdade imposta por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade, a ser especificada em fase executória, e limitação de fim de semana.

Fixo-lhe regime aberto para início do cumprimento de pena, nos termos do art. 33, parágrafo 2º, alínea "c", do Código Penal.

Concedo o benefício de recorrer em liberdade, ante o tempo de custódia cautelar.

Os condenados deverão pagar, ainda, cada qual, ao final da execução, cada qual, a taxa judiciária correspondente a 100 (cem) UFESP's, por força do art. 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual n. 11.608/03. Eventual exigibilidade deve ser aferida quando da execução.

Desde já, providencie-se:

I - recomendação do condenado Placido na prisão onde está;

II - expedição de alvará de soltura em benefício do condenado Juliano .

Após o trânsito em julgado, providencie-se:

I - lançamento dos nomes dos condenados no Rol dos Culpados;

II - comunicação desta decisão ao IIRGD e ao Instituto de Identificação de São Paulo.

III - remessa de cópia desta decisão à vítima com endereço nos autos.

P.R.I.C.

Guarulhos, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA